

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700525313 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.08.2023 за
ГРН 2237707578018



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 50260B80B7FFAD5666D83325F0FE0576
Владелец: Стрюцкая Анна Сергеевна
Ведущий специалист-эксперт
Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024

УТВЕРЖДЕН

на Конференции членов 21 марта 2002 г.

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием членов 21 ноября 2013 г.

УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Общим собранием членов 04 июля 2019 г.

УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Общим собранием членов 05 июля 2023 г.



УСТАВ

Международной Ассоциации «Метро»

г. Москва,
2023 г.

1. Общие положения

1.1. Международная Ассоциация «Метро» (далее - Ассоциация) является основанной на членстве некоммерческой корпоративной организацией, созданной в организационно-правовой форме ассоциации. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

1.2. Ассоциация объединяет на добровольной основе юридических и (или) физических лиц (граждан), осуществляющих свою деятельность в сфере проектирования, строительства, обслуживания и эксплуатации метрополитенов, организаций-изготовителей оборудования для метрополитенов, профильные научно-исследовательские организации и учебные заведения.

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами и международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах добровольности вступления и выхода из неё, равноправия её членов, самоуправления, законности и независимости от органов государственной власти и органов местного самоуправления. Деятельность Ассоциации является гласной, а информация о её учредительных и программных документах - общедоступной.

1.5. Полное наименование Ассоциации на русском языке: **Международная Ассоциация «Метро».**

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: **Ассоциация «Метро».**

1.6. Эмблема Ассоциации представляет собой композицию, центральным элементом которой является стилизованное изображение четырёх синих не полных колец со смещенным влево центром, обозначающих открытый туннель метрополитена с выезжающим из него поездом. В нижней правой части композиции в три строки располагается исполненная красным цветом надпись: Международная Ассоциация МЕТРО. Слово МЕТРО – исполнено заглавными буквами. Эмблема Ассоциации может изображаться в черно-белом варианте. Ассоциация обладает исключительным правом использования своего наименования и эмблемы.

1.7. Ассоциация не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими членами.

1.8. Правоспособность Ассоциации в качестве юридического лица возникает с момента её государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.9. Ассоциация вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке открывать счета в банках.

1.10. Ассоциация может иметь на праве собственности и ином праве земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

1.11. Ассоциация отвечает по своим обязательствам собственным имуществом (за исключением случаев, установленных законом), может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, иметь самостоятельный баланс, быть истцом и ответчиком в суде.

1.12. Ассоциация не является вышестоящим органом по отношению к своим членам.

1.13. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Ассоциации так же, как и Ассоциация не отвечает по обязательствам государства и его органов. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов так же, как и члены не отвечают по обязательствам Ассоциации, в том числе не несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации.

1.14. Ассоциация имеет круглую печать с полным наименованием Ассоциации на русском языке.

1.15. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и эмблемой, а также другие средства визуальной идентификации.

1.16. Местонахождение Ассоциации: Российская Федерация, г. Москва.

2. Основные цели, задачи, предмет и направления деятельности Ассоциации

2.1. Ассоциация создана в целях представления и защиты общих, в том числе

профессиональных интересов своих членов юридических лиц и (или) физических лиц, чья деятельность связана с проектированием, строительством, эксплуатацией и обслуживанием метрополитенов и отдельных их сегментов, в том числе международных, организаций-изготовителей оборудования для метрополитенов, профильных научно-исследовательских организаций и учебных заведений для достижения общественно полезных целей, содействия в развитии транспорта, участия в разработке и реализации целевых программ развития и обеспечения населения услугами метрополитенов, а также представления и защиты общих интересов в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации, путем:

- организации разработки проектов директивных документов по совершенствованию деятельности метрополитенов;
- содействия организации надежной и взаимовыгодной кооперации предприятий-изготовителей оборудования для метрополитенов;
- организации обмена опытом работы метрополитенов;
- содействия развитию внешнеэкономической деятельности членов Ассоциации, участию их в международных организациях;
- содействия выработке решений по совершенствованию безопасности перевозок;
- содействия оказанию консультационных услуг членам Ассоциации;
- содействия обмену опытом работы правоохранительных органов на метрополитенах;
- организации системы связи и обмена информацией между членами Ассоциации;
- содействия выпуску, в соответствии с уставной деятельностью, специальной литературы, совместных публикаций по соответствующим проблемам, распространение информации о метрополитенах.

2.2. Предметом деятельности Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации является достижение ее уставных целей.

2.3. Направлениями деятельности Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации являются:

- представительство и защита прав и законных интересов своих членов, а также других граждан и организаций в органах государственной власти, местного самоуправления, министерствах, ведомствах и иных учреждениях;
- подготовка и выход в установленном законом порядке с инициативами, предложениями и рекомендациями по вопросам государственного управления и контроля в сфере деятельности членов Ассоциации;
- содействие членам Ассоциации в организации консультативной, научно-информационной, правовой и иной помощи в порядке и объемах, предусмотренных законодательством;
- проведение самостоятельно или совместно с заинтересованными государственными и общественными или иными организациями международных конференций, семинаров и т.п., участие в соответствующих мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом;
- организация, проведение и организационно-методическое содействие участию членов Ассоциации в проводимых выставках, иных некоммерческих мероприятиях, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- осуществление издательской деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, выпуска периодических изданий информационного и рекламного характера по своей тематике в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, свободное распространение информации о своих целях и деятельности;
- осуществление сотрудничества с зарубежными и международными организациями, участие в деятельности международных организаций, в том числе в качестве члена последних, заключение соответствующих соглашений и иных документов;
- оказание помощи в организации работы членам в условиях рыночной экономики путем изучения передового опыта организации производства и информационного обеспечения;
- проведение в рамках предмета деятельности Ассоциации научных исследований поискового и прикладного характера в области науки и технологий, проектирования, строительства, образования, экономики, статистики, информатики, энергетики, экологии и иных отраслях;

- оказание содействия членам Ассоциации в осуществлении мероприятий по развитию метрополитенов как вида внеуличного транспорта;
- организация обмена научно-техническими идеями, разработками, технологиями между членами Ассоциации с целью оптимизации их деятельности и Ассоциации в целом;
- участие в обсуждении национальных стандартов, технических регламентов, содействие разработке стандартов организаций метрополитенов в порядке, определенном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- участие в работе экспертных комиссий по техническому регулированию и других профильных организациях через своих представителей для выработки предложений по улучшению деятельности организаций метрополитенов;
- участие в развитии системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, разработке и экспертизе проектов профессиональных стандартов, формировании системы независимой оценки квалификации работников в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- привлечение средств для поддержки и развития Ассоциации, а также для развития сотрудничества с государственными органами и организациями, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями Российской Федерации и иностранных государств;
- осуществление через сайт Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) средства массовой информации распространения информации о метрополитенах;
- оказание организационной и иной помощи своим членам в рамках уставной деятельности Ассоциации;
- проведение семинаров, конференций и иных мероприятий;
- информационное обеспечение членов Ассоциации при проведении конференций, симпозиумов и иных мероприятий.

3. Права и обязанности Ассоциации

3.1. Ассоциация имеет право:

3.1.1. Представлять и защищать права и охраняемые законом интересы членов Ассоциации, в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Уставом, во взаимоотношениях с органами власти и организациями любых организационно-правовых форм и форм собственности.

3.1.2. Выступать на добровольных началах в качестве участника и учредителя других юридических лиц – хозяйственных обществ, ассоциаций и союзов, иных некоммерческих организаций в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

3.1.3. Вносить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органы государственной власти, органы местного самоуправления предложения о принятии законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим права и охраняемые законом интересы членов Ассоциации, а также участвовать в разработке и (или) обсуждении проектов указанных нормативных правовых актов, в разработке документов стратегического планирования, затрагивающих интересы организаций транспорта и смежных отраслей промышленности.

3.1.4. Участвовать в разработке национальных стандартов, технических регламентов и направлять своих представителей в экспертные комиссии по техническому регулированию, а также содействовать разработке стандартов организаций метрополитенов в порядке, определенном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.1.5. Оспаривать от своего имени в установленном федеральными законами порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, нарушающие права и охраняемые законом интересы Ассоциации или создающие угрозу такого нарушения.

3.1.6. Осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, не запрещенную законом, служащую достижению целей Ассоциации, в том числе приносящее

прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации, приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав.

3.1.7. Создавать филиалы и представительства Ассоциации.

3.1.8. Создавать советы, комитеты, комиссии, рабочие группы, экспертные и иные рабочие органы (далее – рабочие органы) Ассоциации для решения вопросов уставной деятельности.

3.1.9. Осуществлять в полном объеме иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях.

3.2. Ассоциация обязана:

3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Ассоциации, а также положения настоящего Устава.

3.2.2. Ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средства массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган.

3.2.3. Ежегодно представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников.

3.2.4. Отчитываться перед членами Ассоциации о своей деятельности в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом.

3.2.5. Вести реестр членов Ассоциации, содержащий сведения, обеспечивающие идентификацию юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве членов Ассоциации (далее - Реестр).

3.2.6. Исполнять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом обязанности.

4. Члены Ассоциации, их права, обязанности и ответственность

4.1. Членами Ассоциации могут быть юридические и (или) физические лица (граждане), чья деятельность связана с проектированием, строительством, эксплуатацией и обслуживанием метрополитенов и отдельных его сегментов или иные лица, имеющие общие (аналогичные) элементы инфраструктуры в хозяйственном ведении или собственности, организации-изготовители оборудования для метрополитенов, профильные научно-исследовательские организации и учебные заведения, для совместного решения возникающих технических (связанных с тяговыми подстанциями, кабельными сетями, рельсовыми путями и т.д.), организационно-технологических, кадровых и юридических проблем, в том числе иностранные, не являющиеся иностранными агентами и чья деятельность не запрещена на территории Российской Федерации, признающие и выполняющие требования Устава.

4.2. Приём в члены Ассоциации производится на основании письменного заявления гражданина и (или) руководителя организации-кандидата в члены Ассоциации, направляемого в адрес Совета Ассоциации.

4.3. Заявление о приёме в члены Ассоциации предварительно рассматривается Советом Ассоциации. Совет Ассоциации рассматривает заявление о приёме в члены Ассоциации на предмет соответствия кандидата требованиям Устава Ассоциации и Положения о членстве в Ассоциации, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.

4.4. По результатам рассмотрения заявления кандидата Совет Ассоциации выносит решение, содержащее рекомендацию Общему собранию членов (далее - Общее собрание) Ассоциации о приёме либо отказе в приёме в члены Ассоциации с кратким обоснованием такой рекомендации.

4.5. Окончательное Решение о приёме кандидата в члены Ассоциации принимается на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации.

4.6. Права и обязанности члена Ассоциации возникают с момента вынесения решения Общим собранием членов Ассоциации и оплаты ежегодного членского взноса.

4.7. Перечень прилагаемых к заявлению о приёме в члены Ассоциации документов

(информации) устанавливается Положением о членстве в Ассоциации, утверждаемым Общим собранием. В случае непредставления кандидатом в члены Ассоциации указанных документов (информации) вопрос о его приеме в члены Ассоциации не подлежит предварительному рассмотрению Советом.

4.8. На основании решения о приеме в члены Ассоциации кандидат в члены Ассоциации оплачивает ежегодный членский взнос.

4.9. Кандидат в члены Ассоциации считается принятым в число членов Ассоциации после внесения членского взноса в полном размере. В случае если членский взнос не был оплачен кандидатом в члены Ассоциации в полном размере в течение одного месяца с момента принятия решения о его приеме в члены Ассоциации, указанное решение прекращает свое действие.

4.10. Членство в Ассоциации прекращается в случаях:

- добровольного выхода из Ассоциации;
- исключения из Ассоциации;
- прекращения деятельности юридического лица - члена Ассоциации в результате ликвидации или реорганизации;
- смерти физического лица – члена Ассоциации.

4.11. При прекращении членства в Ассоциации имущество, внесенное в Ассоциацию лицом, прекратившим членство в Ассоциации, в том числе, ежегодный и целевые членские взносы, не возвращаются.

4.12. При прекращении членства в Ассоциации в результате ликвидации или реорганизации юридического лица датой прекращения его членства в Ассоциации считается дата внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Соответствующая запись в Реестр вносится на следующий рабочий день после поступления в Ассоциацию документа, подтверждающего прекращение деятельности юридического лица, или свидетельства о смерти физического лица - члена Ассоциации.

При прекращении членства в связи со смертью физического лица, датой прекращения его членства в Ассоциации считается дата его смерти.

4.13. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению прекратить членство в Ассоциации, направив письменное заявление о выходе из членов Ассоциации в адрес Совета Ассоциации. При добровольном выходе, членство в Ассоциации прекращается с даты получения Ассоциацией соответствующего заявления.

4.14. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Общего собрания в следующих случаях:

- грубого или повторного нарушения требований настоящего Устава или внутренних документов Ассоциации;
- неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты членских взносов;
- осуществления деятельности, противоречащей целям, задачам, направлениям деятельности Ассоциации;
- признания организации иностранным агентом или запрета деятельности организации на территории Российской Федерации;
- нарушения или невыполнения своих обязательств по заключенным с Ассоциацией соглашениям;
- совершения документально подтвержденных действий, противоречащих законодательству и причинивших Ассоциации ущерб;
- в иных случаях, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации.

Членство в Ассоциации прекращается с момента принятия соответствующего решения Общим собранием членов Ассоциации.

4.15. Все члены Ассоциации обладают равными правами, исполняют равные обязанности независимо от времени вступления в Ассоциацию и осуществляют свои права лично или через полномочных представителей. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.

4.16. Ассоциация обеспечивает обработку и сохранность персональных данных членов Ассоциации и (или) их представителей, в том числе входящих в органы управления Ассоциации (далее - Органы управления), контрольно-ревизионный орган Ассоциации,

Дирекцию Ассоциации (далее - Аппарат), рабочие органы Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.17. Члены Ассоциации имеют право:

4.17.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации, участвовать в формировании органов управления, контрольно-ревизионного и рабочих органов Ассоциации в порядке, определяемом настоящим Уставом.

4.17.2. В лице своих представителей избирать и быть избранными в органы управления и ревизионные органы Ассоциации;

4.17.3. Вносить предложения на рассмотрение органов управления Ассоциации, участвовать в их рассмотрении, а также в принятии решений в порядке, определяемом настоящим Уставом и другими внутренними документами Ассоциации;

4.17.4. Участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ Ассоциации, в обсуждении итогов деятельности Ассоциации, участвовать в проводимых Ассоциацией мероприятиях;

4.17.5. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

4.17.6. В порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые последствия;

4.17.7. В случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Ассоциацией сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциацией убытков;

4.17.8. Безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами;

4.17.9. Обращаться в соответствующие органы Ассоциации по вопросам оказания консультационной, правовой помощи.

4.17.10. Свободно выходить из Ассоциации.

4.17.11. Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации.

4.18. Члены Ассоциации обязаны:

4.18.1. Выполнять требования настоящего Устава.

4.18.2. Проводить работу по реализации принятых органами управления Ассоциации решений и планов.

4.18.3. Выполнять условия и обязательства, в том числе, возникшие до его вступления в члены Ассоциации, но продолжающие действовать в период его членства в Ассоциации.

4.18.4. Своевременно уплачивать ежегодный и целевые членские взносы в размере, утвержденном Общим собранием, в порядке, установленном Положением о членстве в Ассоциации.

4.18.5. Предоставлять в Ассоциацию сведения, необходимые для внесения в Реестр членов, а также своевременно информировать Ассоциацию об изменении сведений, содержащихся в Реестре членов Ассоциации.

4.18.6. Не разглашать служебную и коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью Ассоциации, в том числе ставшую известной в рамках деятельности Ассоциации конфиденциальную информацию кого-либо из членов Ассоциации.

5. Органы управления и контроля Ассоциации

5.1. Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления Ассоциации.
- Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Ассоциации, возглавляемый Председателем совета Ассоциации.
- Генеральный директор Ассоциации - единоличный исполнительный орган Ассоциации.

5.2. Контрольно-ревизионный орган Ассоциации - Ревизионная комиссия Ассоциации.

6. Общее собрание членов Ассоциации

6.1. Высшим органом управления является Общее собрание членов Ассоциации.

6.2. К исключительной компетенции Общего собрания, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, относятся следующие полномочия:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования её имущества;
- 2) утверждение порядка, размера и способа уплаты членских взносов;
- 3) утверждение и изменение Устава Ассоциации;
- 4) определение порядка приёма в состав членов и исключения из состава членов Ассоциации, принятие решений о приёме новых членов в состав Ассоциации;
- 5) избрание членов Совета Ассоциации сроком на 5 (пять) лет;
- 6) избрание Председателя совета Ассоциации сроком на 5 (пять) лет;
- 7) избрание Генерального директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет;
- 8) образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов, открытии представительств и утверждении положений о них;
- 11) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 12) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации.
- 13) утверждение долгосрочных программ и проектов Ассоциации;
- 14) утверждение Положения о ревизионной комиссии и Положения о членстве в Ассоциации;
- 15) утверждение отчета Ревизионной комиссии;
- 16) назначение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

6.3. Федеральными законами к компетенции Общего собрания может быть отнесено решение иных вопросов.

6.4. Очередные заседания Общего собрания созываются решением Совета не реже одного раза в 5 (пять) лет.

6.5. Внеочередные заседания Общего собрания созываются решением Совета по инициативе не менее 1/3 членов Совета либо по предложению Председателя совета, по решению Ревизионной комиссии, а также по требованию не менее 1/3 членов Ассоциации.

6.6. Дата, время, место проведения Общего собрания и перечень вопросов, включенных в повестку дня, определяются Советом.

Извещение о проведении заседания очередного Общего собрания направляется членам Ассоциации не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Внеочередные заседания Общего собрания могут быть созваны в сокращенные сроки, но не позднее чем за 10 (десять) дней до начала заседания.

6.7. Заседания Общего собрания могут проводиться в форме совместного присутствия представителей членов Ассоциации либо в формах, не требующих их обязательного совместного присутствия (заочная, смешанная, в режиме видео-конференц-связи и иных формах, позволяющих достоверно определить аутентичность участника заседания).

При проведении заочного или смешанного голосования должны обеспечиваться: обязательность сообщения всем членам Ассоциации предлагаемой повестки заседания, возможность их ознакомления со всеми необходимыми материалами и информацией до начала голосования, возможность внесения предложений о включении в повестку заседания дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Ассоциации до начала голосования измененной повестки заседания и срока окончания процедуры голосования.

6.8. На заседаниях Общего собрания председательствует Председатель совета Ассоциации.

В случае отсутствия Председателя совета Общее собрание может избрать председательствующим на заседании одного из членов Совета.

6.9. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины

членов Ассоциации (имеется кворум).

6.10. Члены Ассоциации могут участвовать в Общем собрании путем представления своих интересов лично, руководителем организации или иным надлежаще уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности или иных документов, подтверждающих его полномочия.

6.11. Физические лица – члены Ассоциации имеют по одному голосу при голосовании на Общем собрании. Юридические лица – члены Ассоциации, независимо от количества представителей, имеют по одному голосу при голосовании на Общем собрании.

6.12. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством - не менее 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Ассоциации. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на заседании и (или) принявших заочное участие в голосовании.

6.13. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой согласован приём документов, содержащих сведения о голосовании на Общем собрании;

- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- перечень вопросов, по которым проводится голосование;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания;
- особое мнение членов Ассоциации по соответствующим вопросам повестки заседания;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лице, составившем протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

7. Совет Ассоциации

7.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным исполнительным Органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации.

7.2. Совет подотчётен Общему собранию.

7.3. Совет избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.

Полномочия Совета сохраняются до избрания Общим собранием нового состава Совета.

7.4. Количественный состав Совета утверждается решением Общего собрания, которое принимается квалифицированным большинством - не менее 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

7.5. Кандидаты в члены Совета могут выдвигаться членами Ассоциации, членами действующего Совета и Председателем совета. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся Общему собранию в письменной форме. Для избрания в состав членов Совета выдвигается также кандидатура Председателя Совета Ассоциации.

7.6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

По решению Общего собрания членам Совета могут компенсироваться расходы, непосредственно связанные с их участием в работе Совета.

7.7. К компетенции Совета относятся следующие полномочия:

1) созыв Общего собрания, вынесение на рассмотрение Общего собрания предложений по приоритетным направлениям развития Ассоциации;

2) утверждение ежегодных планов деятельности Ассоциации в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Ассоциации по реализации её уставных целей и задач, определенных Общим собранием;

3) принятие решений о рассрочке платежей по ежегодным членским взносам на основании письменных заявлений членов Ассоциации;

4) утверждение краткосрочных целевых программ, определение назначения и порядка использования целевых взносов для их реализации;

5) утверждение и при необходимости корректировка финансового плана Ассоциации (смет доходов и смет расходов), утверждение проектов годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

6) представление Общему собранию предложений о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

7) предварительное рассмотрение заявлений о вступлении в члены Ассоциации и подготовка проектов решений Общего собрания о приеме в Ассоциацию новых членов и исключении из членов Ассоциации;

8) создание постоянно действующих или временных рабочих органов по вопросам различных сфер уставной деятельности и утверждение положений об их деятельности;

9) утверждение документов Ассоциации, регламентирующих порядок деятельности рабочих органов Ассоциации (кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания);

10) подготовка проектов решений Общего собрания о создании Ассоциацией других юридических лиц и об участии Ассоциации в других юридических лицах;

11) подготовка проектов решений Общего собрания о создании филиалов, открытии представительств, а также проектов положений о филиалах и представительствах Ассоциации;

12) принятие решений об одобрении сделок, совершаемых Ассоциацией, в особо крупных (свыше 5 (пяти) миллионов рублей) размерах, сделок, указанных в пункте 11.8 настоящего устава, а также сделок в совершении которых имеется заинтересованность;

13) представление Общему собранию кандидатуры на должность Председателя совета при истечении срока полномочий или досрочном прекращении полномочий Председателя совета.

14) согласование по представлению Председателя совета кандидатуры Генерального директора при истечении срока его полномочий или досрочном прекращении полномочий для последующего представления Общему собранию и утверждение, условий трудового договора с Генеральным директором.

7.8. Очередные заседания Совета проводятся не реже 1 (одного) раза в год.

7.9. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Председателя совета и (или) не менее 1/3 членов Совета или по инициативе Генерального директора Ассоциации.

7.10. Дата, время, место проведения заседания Совета и перечень вопросов, включенных в проект повестки дня заседания Совета, определяются Председателем совета. Извещение о проведении заседания Совета направляется Генеральным директором членам Совета не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Генеральный директор организует подготовку заседания, обеспечивает ведение протокола, информирует членов Ассоциации о решениях, принятых Советом.

7.11. Заседания Совета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Совета либо в формах, не требующих их обязательного совместного присутствия (заочная, смешанная, в режиме видео-конференц-связи и иные формы, позволяющих определить аутентичность участника заседания).

При проведении заочного или смешанного голосования должны обеспечиваться: обязательность сообщения всем членам Совета предлагаемой повестки заседания, возможность их ознакомления со всеми необходимыми материалами и информацией до начала голосования, возможность внесения предложений о включении в повестку заседания дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Совета до начала голосования измененной повестки заседания и срока окончания процедуры голосования.

7.12. Возглавляет Совет и председательствует на его заседаниях Председатель совета. В случае отсутствия Председателя совета руководство деятельностью Совета по поручению Председателя совета или по решению Совета осуществляет один из членов Совета.

7.13. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов (имеется кворум).

7.14. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

7.15. В случае если количество членов Совета окажется менее половины количества, установленного Общим собранием, Совет обязан в двухмесячный срок созвать внеочередное заседание Общего собрания для определения количественного состава и избрания новых членов Совета вместо выбывших на оставшийся срок полномочий Совета.

8. Председатель совета Ассоциации

8.1. Председатель совета возглавляет и руководит деятельностью Совета Ассоциации, председательствует на заседаниях Совета и Общего собрания членов Ассоциации.

8.2. Председатель совета действует от имени Ассоциации в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом. Председатель совета Ассоциации не вправе передавать свои полномочия иным лицам.

8.3. Председатель совета избирается Общим собранием на срок полномочий Совета с правом переизбрания неограниченное количество раз.

8.4. Председатель совета подотчетен в своей деятельности Общему собранию.

8.5. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя совета, его полномочия до избрания нового Председателя совета по решению Совета осуществляет один из членов Совета. Кандидатура для избрания на должность Председателя совета на оставшийся срок полномочий Совета, вносится на рассмотрение ближайшего Общего собрания решением Совета.

8.6. К компетенции Председателя совета относятся следующие полномочия:

- 1) осуществление оперативного руководства деятельностью Совета Ассоциации;
- 2) осуществление представительских функций от имени Ассоциации, в том числе в зарубежных и международных организациях;
- 3) привлечение партнеров и спонсоров Ассоциации;
- 4) распределение обязанностей между членами Совета Ассоциации, формирование им поручений и контроль за их исполнением;
- 5) представление Общему собранию отчёта о деятельности Совета Ассоциации;
- 6) представление Совету предложений о приёме новых членов в Ассоциацию и предложений об исключении из членов Ассоциации;
- 7) решение в пределах своей компетенции иных вопросов уставной деятельности Ассоциации, вносимых Советом, Ревизионной комиссией и членами Ассоциации, не относящейся к компетенции других органов;
- 8) организация и контроль исполнения решений Общего собрания и Совета, а также представлений и замечаний по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности и отчётности Ревизионной комиссии Ассоциации;
- 9) вынесение на утверждение Совета проектов ежегодных планов деятельности Ассоциации и представление отчетов об их исполнении;
- 10) подписание официальных обращений и заявлений от имени Ассоциации;
- 11) представление Совету предложений по созданию рабочих органов (советов, комитетов, комиссий, рабочих групп, экспертных и иных рабочих органов), назначению их руководителей, а также проектов положений об организации их деятельности;
- 12) представление Совету предложений по созданию филиалов и открытию представительств Ассоциации, а также проектов положений об указанных обособленных подразделениях;
- 13) представление Общему собранию для избрания согласованной Советом кандидатуры Генерального директора Ассоциации (далее – Генеральный директор), заключение с ним трудового договора.

8.7. Председатель совета в рамках своей компетенции несет ответственность за результаты и законность осуществляемой Ассоциацией деятельности.

9. Генеральный директор

9.1. Для решения текущих организационно-технических, административно-хозяйственных вопросов и руководства деятельностью Аппарата, организации обеспечения деятельности органов управления, контрольно-ревизионного и рабочих органов Ассоциации Общим собранием сроком на 5 (пять) лет избирается единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

9.2. Генеральный директор подотчётен Общему собранию, имеет право присутствовать на Общих собраниях и заседаниях Совета Ассоциации.

9.3. Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз на новый срок.

9.4. Генеральный директор действует от имени Ассоциации без доверенности в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом.

Генеральный директор в соответствии с настоящим Уставом представляет Ассоциацию как юридическое лицо перед третьими лицами. Генеральный директор в рамках своей компетенции несет ответственность за результаты и законность осуществляемой Ассоциацией деятельности.

9.5. Генеральный директор формирует Аппарат в соответствии с утвержденной Советом организационной структурой, штатной численностью и фондом оплаты труда работников Ассоциации.

9.6. Генеральный директор отвечает за организацию работы Аппарата, ведение бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации, правильность начисления налогов и сборов, а также осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения текущей организационно-технической и административно-хозяйственной деятельности Ассоциации.

9.7. К компетенции Генерального директора относятся следующие полномочия:

- 1) руководство Аппаратом Ассоциации;
- 2) обеспечение организационной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации для практической реализации возложенных на неё задач, предусмотренных настоящим Уставом;
- 3) административно-техническое обеспечение уставной деятельности Ассоциации;
- 4) организация правового и организационно-методического обеспечения деятельности Органов управления, Ревизионной комиссии, а также рабочих органов и Аппарата Ассоциации;
- 5) обеспечение подготовки и проведения заседаний Общего собрания, заседаний Совета и Рабочих органов, ведения протоколов соответствующих заседаний, учет и организация исполнения решений Органов управления и Ревизионной комиссии;
- 6) организация членской работы и централизованного учета членов Ассоциации, ведение Реестра членов Ассоциации;
- 7) представление Совету предложений о приёме новых членов в Ассоциацию и предложений об исключении из членов Ассоциации;
- 8) организация учета уплаты ежегодных и целевых членских взносов, добровольных имущественных взносов и пожертвований юридических и физических лиц;
- 9) обеспечение разработки по поручению Совета и представление на утверждение проектов финансового плана (смет доходов и смет расходов), годового и долгосрочных планов работы Ассоциации, а также предложений по внесению в них изменений;
- 10) разработка проектов локальных нормативных актов и иных внутренних документов Ассоциации и представление их Совету для утверждения;
- 11) разработка проектов штатного расписания Аппарата в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, внесение изменений в штатное расписание в пределах утвержденной организационной структуры, штатной численности и фонда оплаты труда работников Ассоциации;
- 12) издание приказов о назначении на должности работников Аппарата, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложения взысканий на работников Аппарата;
- 13) разработка планов проведения и смет мероприятий Ассоциации, подготовка предложения по внесению в них изменений;
- 14) организация взаимодействия Ассоциации с органами власти, другими некоммерческими организациями, иными юридическими и физическими лицами;
- 15) обеспечение разработки по поручению Совета проектов положений, инструкций и иных внутренних локальных нормативных актов;
- 16) распоряжение без доверенности имуществом Ассоциации и совершение сделок в пределах своих полномочий;
- 17) издание приказов, распоряжений, указаний, обязательных для исполнения работниками Аппарата;
- 18) организация разработки должностных инструкций и других положений, регламентирующих условия труда работников Ассоциации;
- 19) обеспечение соблюдения трудового законодательства Российской Федерации в отношении работников Ассоциации;
- 20) обеспечение исполнения необходимых мер по соблюдению техники безопасности, противопожарных и санитарных норм работниками Ассоциации;
- 21) обеспечение проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной

деятельности Ассоциации в случае принятия такого решения Общим собранием;

22) обеспечение выполнения решений Общего собрания и Совета Ассоциации;

23) подготовка и представление на согласование Совету годового отчета и бухгалтерской (финансовой) и иной обязательной отчетности Ассоциации;

24) утверждение структуры и штатного расписания Аппарата, а также филиалов и представительств Ассоциации в случае их создания, а также фонда оплаты труда работников Ассоциации, по согласованию с Советом Ассоциации;

25) определение полномочий должностных лиц Ассоциации, координация деятельности Рабочих органов;

26) организация разработки мер по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны, персональных данных и мер по соблюдению конфиденциальности информации, осуществление контроля за их выполнением;

27) представление Общему собранию и Совету отчетов о проделанной работе и результатах уставной деятельности Ассоциации;

28) представление Общему собранию, Совету и Ревизионной комиссии по их требованию документов, сведений и информации, связанных с деятельностью Ассоциации, а также представление письменных пояснений (отчетов) по вопросам деятельности Ассоциации;

29) обеспечение представления уполномоченным органам государственной власти отчетов о финансово-хозяйственной и иной деятельности Ассоциации в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Ассоциации;

30) открытие в банках и иных кредитных организациях расчетных и иных счетов Ассоциации, организация бухгалтерского учета и отчетности;

31) организация делопроизводства в Ассоциации, обеспечение документооборота и сохранности персональных данных, а также иной конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности Ассоциации, в том числе информации, содержащей сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну;

32) организация хранения заявлений и других документов о вступлении в члены Ассоциации, решений Органов управления о вынесении взысканий и их снятии, прекращении членства в Ассоциации, обеспечении сохранности персональных данных и иных сведений, содержащихся в Реестре членов;

33) организация информационного обеспечения Совета и членов Ассоциации;

34) обеспечение деятельности сайта Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»;

35) организация взаимодействия с филиалами и представительствами Ассоциации в случае их создания;

36) осуществление в пределах своих полномочий иной деятельности, не отнесенной Уставом Ассоциации к компетенции других Органов управления, необходимой для обеспечения уставной деятельности Ассоциации, органов управления и Ревизионной комиссии.

9.8. Генеральный директор несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями и задачами.

10. Ревизионная комиссия

10.1. Ревизионная комиссия - контрольно-ревизионный орган Ассоциации, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной деятельности и отчетности Ассоциации.

10.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Ревизионная комиссия избирается из числа лиц, не входящих в состав Органов управления и Аппарата, в количестве, определяемом Общим собранием. Полномочия Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием и сохраняются до избрания Общим собранием нового состава Ревизионной комиссии.

10.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие полномочия:

1) избрание из своего состава председателя Ревизионной комиссии на срок полномочий контрольно-ревизионного органа;

2) проведение плановых и внеплановых ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности и отчетности Ассоциации, составление акта о выявленных нарушениях и замечаниях, подлежащих устранению;

3) формирование заключения по годовым отчетам и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

10.4. Ревизионная комиссия вправе затребовать, а Органы управления и работники Аппарата обязаны представить все запрашиваемые ею документы и сведения, а также предоставить разъяснения по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности и отчетности Ассоциации.

10.5. На основании решения Общего собрания или Совета может быть проведена внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

11. Имущество Ассоциации

11.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, земельные участки, оборудование, имущество культурно-оздоровительного и культурно-просветительского назначения, денежные средства в рублях и валюте, а также иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

11.2. Ассоциация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.

11.3. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах являются:

- 1) ежегодные членские и целевые взносы членов Ассоциации;
- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
- 3) доходы, получаемые от использования имущества и не запрещенной законодательством предпринимательской деятельности Ассоциации;
- 4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- 5) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- 6) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.

11.4. Все имущество Ассоциации является её собственностью.

11.5. Имущество Ассоциации используется для обеспечения её уставной деятельности.

11.6. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

11.7. Члены Ассоциации при выходе из Ассоциации или их исключении из состава членов Ассоциации не сохраняют прав на переданное ими в собственность Ассоциации имущество, в том числе на ежегодные членские и целевые взносы.

11.8. Предварительному согласованию Советом подлежат одна или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества (имущественных прав) Ассоциации либо связанных с возникновением обязательств Ассоциации перед третьими лицами, если стоимость такого имущества (имущественных прав) и (или) сумма таких обязательств составляют более 30% балансовой стоимости активов Ассоциации по данным её бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

11.9. Заинтересованными в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица) признаются Председатель совета, члены Совета, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, если указанные лица состоят с данными организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами данных организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан.

При этом указанные организации или граждане являются исполнителями по поставке продукции, выполнению работ, оказанию услуг для Ассоциации, крупными потребителями производимой Ассоциацией продукции, работ, услуг, владеют имуществом, которое полностью либо частично образовано Ассоциацией, или могут извлекать выгоду из пользования,

распоряжения имуществом Ассоциации.

11.10. Заинтересованность в совершении Ассоциацией тех или иных действий с имуществом Ассоциации, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Ассоциации.

11.11. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации в отношении целей её деятельности и не должны использовать возможности Ассоциации или допускать их использование в иных целях, кроме предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином «возможности Ассоциации» понимаются принадлежащие Ассоциации имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области осуществления приносящей доход деятельности, информация о деятельности и планах Ассоциации, имеющая для неё ценность.

11.12. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов заинтересованного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Советом.

11.13. Заинтересованные лица не участвуют в голосовании Совета по вопросам о даче согласия на совершение Ассоциацией сделок, в которых имеется их заинтересованность.

11.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.

11.15. Заинтересованное лицо несет перед Ассоциацией ответственность в размере убытков, причиненных им Ассоциации. Если убытки были причинены Ассоциации несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Ассоциацией является солидарной.

12. Филиалы и представительства Ассоциации

12.1. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации свои филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Филиалы и представительства Ассоциации осуществляют деятельность от имени Ассоциации в пределах возложенных на них функций.

12.3. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденных Советом положений.

12.4. Местонахождение филиала и представительства Ассоциации определяется Положением о филиале (представительстве) Ассоциации.

12.5. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.

13. Реорганизация и ликвидация Ассоциации

13.1. Реорганизация, ликвидация Ассоциации осуществляется на основании соответствующего решения Общего собрания, а также в случаях, установленных федеральными законами.

13.2. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

13.3. Общее собрание, принявшее решение о ликвидации Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Ассоциации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.

13.4. При прекращении деятельности Ассоциации оставшиеся после расчетов с кредиторами средства и имущество Ассоциации направляются на цели, для достижения которых она была создана и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование

имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии с настоящим уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

13.5. При прекращении деятельности Ассоциации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в архивные учреждения.

13.6. Ассоциация считается прекратившей свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14. Порядок внесения изменений в Устав Ассоциации

14.1. Решение о внесении изменений в Устав принимается Общим собранием в установленном настоящим Уставом порядке.

14.2. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации.

15. Заключительные положения

15.1. Ассоциация ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет и отчетность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

15.2. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям (участникам) и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Учредители Ассоциации с момента государственной регистрации Ассоциации приобретают статус её членов.

15.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документ подписан электронной подписью

Дата и время подписания:	2023-08-07 18:15:03
Сертификат:	302616867233831430310446035356688407676
Владелец:	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МОСКВЕ
Казначейство России	
Действителен:	с 2023-07-06 по 2024-09-28